

인천항만공사 감사위원회

주 의 , 개 선 , 통 보 및 시 정 요 구

제 목 사 규 관 리 , 운 용 부 적 정

소 관 기 관 인천항만공사 전 부서(공통), I처, C처, B실, D실, E실,
F실, A실

내 용

1. 업무 개요

인천항만공사(이하 “公社”라 한다)는 각종 법령과 정관·강령 등을 근거로 규정·세칙·지침 등 사규를 제정해 공사 임직원이 지켜야 할 윤리와 행동의 원칙, 사업·업무의 기준과 절차·양식 등을 규율하고 있다. 또 「사규관리규정」을 통해 개별 사규의 체계, 구성, 제·개정, 시행 및 효력, 관리 등 사규관리업무에 관한 사항을 정하고 있다.

운영본부의 경우, 산하 6개 처·실에서 총 31개의 사규를 제정·운용 중이다. 종류별로는 규정 10종, 세칙 4종, 지침 17종이 운용되고 있다. 부서별로는 A실이 규정 3종, 세칙 4종, 지침 5종 등 총 12개로 가장 많은 사규를 소관하고 있다. B실이 규정 4종, 지침 3종 등 7개로 두 번째, C처와 D실이 각각 규정 1종, 지침 3종으로 세 번째로 많은 사규를 운용·관리 중인 것으로 파악됐다. E실은 규정 1종, 지침 1종, F실은 지침 2종을 각각 관리하며 업무에 적용하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

公社「사규관리규정」 제3조(규정체계 및 정의) 제4호에서 “사규를 변경하고자 할 때 미리 사규안에 대해 이해관계자가 쉽게 찾아볼 수 있도록 인터넷 홈페이지 등 다양한 매체 등을 통해 알리는 것을 말한다”고 “사전예고” 용어와 개념을 규정하고 있다.

이어 제9조~제13조에 이르는 조항을 통해 입안, 입안문서 기재사항, 의견수렴, 사전예고, 협의·검토, 부패영향평가, 사규의 확정 등 제정·개정·폐지 등 사규관리 과정에서 거쳐야 하는 절차와, 각 절차별 구체적 업무 내용을 제시하고 있다.

특히, 제11조의2(사규(안)의 사전예고) 제1항에서는 “국민의 권리·의무와 관련된 새로운 규정을 제정하거나 개정·폐지하고자 할 때는 ‘사전예고’ 절차를 거쳐야 한다”고 정하고 있으며, 아래 [별표6]으로 필수이행 대상 사규를 별도로 지정, 관리하고 있다.

< [별표6] 사전예고대상 사규 목록 >

구분	번호	규정명
규정	2-1	인천항의 항만시설사용 및 사용료 등에 관한 규정
	2-2	인천항 항만시설 운영 규정
	2-7	인천항 1종 항만배후단지 관리규정
지침	13-15	인천항 출입절차 및 관리지침
	13-42	인천항 항만배후부지 임대관리지침
	13-50	사용료·임대료 채권(債權)관리지침
	13-51	국유재산 관리운영지침
	13-57	인천항 이용객 주차장 관리운영 지침
	13-60	인천항만공사가 징수하는 임대료 산정기준 등에 관한 지침
	13-63	인천항 여객터미널 전용사용 관리지침
	13-67	인천항 1종 항만배후단지 민간제안사업 업무처리지침

또한, 같은 조 제3항에서는 “입안부서의 장은 제·개정 및 폐지의 취지, 개정 전문 등을 포함한 사규(안)을 인터넷 홈페이지에 게재하는 방식으로 해야” 한다

고 사전예고 방식을 구체적으로 적시하고 있으며, 제4항부터 제6항을 통해 “사전예고 기간은 20일 이상”으로 하고, “누구든지 사전예고된 사규(안)에 대해 의견을 제출”할 수 있으며, “입안부서의 장은 제출된 의견을 검토해 그 처리결과와 이유를 의견제출자에게 통지”하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금번 감사에서는 항만시설 운영·관리 서비스를 담당하는 운영본부의 사규 운용 실태에 대해 들여다보았다.

가. 필수이행 대상 사규 사전예고 미흡

상기 표에 제시된 바와 같이 「사규관리규정」 제11조의2(사규(안)의 사전예고) 제1항 [별표6]에 따라 公社 사규 11종의 규정·지침은 제정·개정·폐지 시 반드시 사전예고를 거치는 행정절차를 거쳐야만 한다. 전술한 행정절차 준수여부 확인을 위해 사전예고제도가 처음 도입된 「사규관리규정」 제4차 개정 시점(2013.09.30.) 이후부터 현재까지 사규 제·개정 연혁과 公社 인터넷 홈페이지(www.icpa.or.kr) 상 사전예고 페이지를 대조·확인한 결과, 사전예고 필수이행 대상 사규가 모두 제정 또는 개정 당시 사전예고를 제대로 이행하지 않은 것으로 확인되었으며, 그 현황은 <표2.>와 같다.

< 표2. 필수이행 대상 사규 사전예고 이행 현황 >

구분	명칭(약식)	사전예고 도입	변경횟수	예고횟수
규정	항만시설사용 및 사용료 등에 관한 규정	「사규관리규정」 제4차 개정 - 2013.09.30.	25회	6회
	항만시설 운영 규정		8회	2회
	1종 항만배후단지 관리규정		9회	2회

지침	출입절차 및 관리지침	- (취지) 이용자의 권리·의무에 영향을 끼치는 관련 규정은 사전예고제를 통해 의견수렴을 거치기 위함	5회	1회
	항만배후부지 임대관리지침		6회	1회
	사용료·임대료 채권(債權)관리지침		3회	1회
	국유재산 관리운영지침		1회	0회
	이용객 주차장 관리운영 지침		4회	0회
	임대료 산정기준 등에 관한 지침		1회	0회
	여객터미널 전용사용 관리지침		2회	0회
	1종 항만배후단지 민간제안사업 업무처리지침	- (방법) 인터넷 홈페이지 등	4회	0회

이는 인천항 사업·이용·방문 등에 영향을 받는 다양한 이해관계자의 의견을 물어 사규를 만들거나 바꾸도록 한 규정 제11조의2 제1항과 제3항, 제4항, 제5항, 제6항 등의 위반에 해당한다.

나. 사전예고 이행 미흡

公社 인터넷 홈페이지 확인 결과, 2020년 6월부터 현 시점(2024.10.14.)까지 제정 또는 개정, 폐지 관련 사전예고가 이뤄진 횟수는 14회에 불과하다. 사전예고가 됐던 규정·지침은 겨우 7종이다. 표2.에서 확인된 운영본부 소관 6종 제외 시, 1번이라도 사전예고를 한 규정은 경영본부 「계약규정」 뿐이었다.

< 표3. 연도별 사전예고 현황 >

구분	2020 이전	2020	2021	2022	2023	2024
횟수	확인 불가	3	5	2	3	1

사전예고를 한 경우라도 그 방법, 내용은 매우 부실했다. 개정(안) 파일 하나만 첨부한 채 게시 취지, 개정 사유, 의견제출 방법 등을 설명하는 내용이 전혀 없는 게시물이 다수였다. 예고 기간이 언제까지인지 알리고 있는 예고는 1건에 불과했으며, 예고(안)에 대해 의견이 있을 경우 언제까지 무엇을 어떻게 해야 한다는 안내가 있는 예고는 전무했다. 게시 행위만 할 뿐이지 게시를 하도록 한 규정의 취지를 전혀 반영하지 못하고 있는 셈이다.

국가인프라, 다중이용시설을 운영관리하고 있기 때문에 우리 공사 사규가 다수의 이해관계자에게 영향을 미칠 가능성이 높다는 점은 주지의 사실이다. 또, 사규가 상위법령 제·개정, 항만정책 및 운영여건의 변화를 반영해 수시로 제정·개정·폐지되고 있다는 점을 감안하면 사전예고 건수가 14회에 불과한 현재 우리 공사의 제도 이행 수준은 미흡하다 하지 않을 수 없다.

다. 필수이행 대상 확대 검토 필요

현행 [별표6] 목록 상 사전예고 필수이행 대상 사규는 11종이다. 이 목록은 2020.8.3. 제8차 개정 당시 정해졌다. 반면 사규를 관리하는 법무행정통합지원시스템에 따르면 현재 公社가 운용 중인 사규는 정관 1종, 규정 82종, 지침 79종, 세칙 12종 등 총 174종으로 확인된다. 국가인프라, 다중이용시설을 운영관리하고 있기 때문에 다수의 이해관계자에 영향을 미치는 규정이 적지 않다는 점을 고려할 때 사전예고제 필수이행 대상 지정이 현행 11종으로 충분한지에 대해 검토해볼 필요가 있다.

참고로 2015.10.30. 7차 개정 시에는 사전예고 대상 지정 사규가 총 38종에 달했다. 8차 개정을 통해 내규적 성격이 큰 사규가 한 차례 걸러졌다고는 하나 이후 만 4년 이상의 시간이 경과한 만큼 현행 사규 중 다수의 이해관계자에게 영향을 미치는 사규가 있는지 다시 한 번 검토하여 사전예고 대상 사규 목록을 정비할 필요가 있다고 판단된다.

라. 관리주체 불일치, 혼선

실제 운용부서와 시스템 상 소관부서 간 불일치도 확인됐다. 각 부서가 제출한 소관사규목록과 법무행정통합지원시스템에 지정된 소관부서가 서로 맞지 않고 있다. 「인천항 항만운영 개선위원회 운영지침」은 C처가 운용하고 있다고 감사 답변자료를 제출했지만 시스템 상 소관부서는 D실로 되어 있다. 「사용료·임대료 채권관리지침」은 B실이 소관 중이라고 답변했지만 시스템 상으로는 C처가 소관부서로 지정되어 있다. 「인천항 1종 항만배후단지 관리규정」, 「인천항 1종 항만배후단지 민간제안사업 업무처리지침」, 「인천항만공사가 징수하는 임대료 산정기준 등에 관한 지침」 등은 모두 D실이 맡고 있다고 답변을 제출했지만 시스템 상에서는 C처 소관으로 확인된다. C처가 2024년 4월 제정한 「인천항 컨테이너부두 임대관리지침」은 현재까지 시스템에 등록되지 않아 관리주체가 명확하지 않은 상태다.

<표. 사규 소관부서 불일치 사례>

사규명(약식)	소관부서	
	답변자료 제출 기준	법무지원시스템 기준
1종 항만배후단지 관리규정	D실	C처
1종 항만배후단지 민간제안사업 업무처리 지침	D실	C처
임대료 산정기준 등에 관한 지침	D실	C처
항만운영 개선위원회 운영지침	C처	D실
사용료·임대료 채권관리지침	B실	C처

마. 소관부서 현행화 필요

위와 별개로, 법무행정통합지원시스템 각 부서명칭에 2024년 조직개편 결과가 반영되지 않고 있음이 확인됐다. C처, F실, A실 등은 현행 부서명칭 대신 C1실, F부, G실, H부 등 과거 부서명이 그대로 남아 쓰이고 있는 상태다. 이는 운

영본부에만 국한된 것이 아니라 경영본부, 건설본부 산하 부서명칭에도 공통된 상황이다. I처와 J처, K실, L실은 현재 명칭과 과거 명칭이 혼용되고 있고, M부는 과거 명칭만 쓰이고 있으며, J처로 통합된 N부는 아직 남아 있는 상태로 확인되고 있다.

담당·관리 주체의 혼선 또는 불분명은 부서 간 업무 떠넘기기, 책임 회피, 협의·조정으로 인한 사업 지연 등 다양한 부작용을 초래하는 경우가 많다는 점을 고려할 때 소관부서와 부서명칭을 신속하게 명확히 하고 현행화해야 할 것으로 보인다.

4. 조치할 사항

인천항만공사 사장은

- ① (필수이행 대상 사규 사전예고 이행 철저) 公社 「사규관리규정」 제11조의2(사규(안)의 사전예고) 제1항 [별표6]에 적시된 사규 소관부서로 하여금 추후 사규 제·개정·폐지 시 사전예고, 의견수렴, 통지 등 관련 절차를 철저히 이행토록 조치하시기 바랍니다. (C처장, B실장, D실장, F실장 주의, 개선)
- ② (필수이행 대상 사규 지정 확대 검토) 현행 필수이행 대상 지정 사규 외에 다수의 이해관계자에게 영향을 미치는 사규가 있는지 다시 한 번 검토하여, 필요 시 미지정 사규를 지정목록에 추가하는 등 「사규관리규정」 [별표6] 정비를 조치하시기 바랍니다. (전사 통보)
- ③ (관리주체 명확화, 현행화) 실제 사규 운용부서와 법무행정통합지원시스템 상 소관부서 간의 불일치를 해소하고 관리주체를 명확히 하시기 바랍니다. 아울러 시스템 상 부서 명칭이 조직개편 전 명칭이 계속 사용되지

않도록 사규 소관부서 명칭을 일괄 현행화 조치하시기 바랍니다. (I처장
시정)